



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2025/PN Cbd

Pid.I.A.3

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NOPAL alias OPET bin DODI (alm);**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/ Tanggal lahir : 19 Tahun/3 Februari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pantai Wisata RT.004/RW.003, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025;
9. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum yang bernama Rizki Akbar., S.H., M.H., Zulhelmi Hilman Malik., S.H., Alwan Abdul Maki., S.H., M.H., DKK, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Aktivis Dewi Keadilan, berkantor di Jalan Raya Jajaway Nomor 50 Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5/Pid.Sus/2025 tanggal 17 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 5/Pid.B/2025/PN Cbd tanggal 16 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2025/PN Cbd tanggal 16 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nopal alias Opet bin Dodi (Alm) bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 340 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nopal alias Opet bin Dodi (Alm) dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau berukuran kurang lebih 25 cm dengan gagang berwarna silver;
 - 1 (satu) buah cangkul dengan gagang berwarna cokelat;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah kaos warna merah;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam cream bertuliskan Kamikaze;
 - 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha mio warna biru;
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 15 Mei 2025 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa masih muda, dan masih punya masa depan;
3. Terdakwa tidak pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-190/CBD/Eoh.2/12/2024 tanggal 14 Januari 2025 sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa Nopal alias Opet bin Dodi (Alm) pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 bertempat di pinggir Pantai Katapang Condong tepatnya di Kampung Pantai Wisata Rt. 004/003 Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa mengajak saksi Gilang Maulana bin Sandi untuk menjemput Korban Diki Jaya, setelah bertemu dengan Korban kemudian Terdakwa mengajak Korban ke warung milik Terdakwa untuk membicarakan masalah mengenai Handphone milik Terdakwa yang diambil oleh teman Korban, ketika sampai di warung milik Terdakwa tersebut sudah ada saksi Juanda alias Wanda bin Usur yang tertidur di warung dan saksi Galuh Tauhid bin Asbuloh, pada saat itu Terdakwa sempat pergi ke kamarnya untuk mengambil minuman keras jenis Arak Bali, setelah itu Terdakwa mengajak saksi Gilang, saksi Galuh dan Korban ke pinggir Pantai Katapang Condong tepatnya di Kampung Pantai Wisata Rt. 004/003 Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi untuk meminum minuman keras, ditengah-tengah minum Terdakwa sempat pulang kerumah nya yang berjarak kurang lebih sekitar 25 (dua puluh lima) meter untuk mengambil cemilan Sukro dan membawa 1 (satu) buah pisau yang akan digunakan Terdakwa untuk mengancam Korban terkait masalah *handphone* miliknya, selanjutnya Terdakwa kembali ke tempat minum-minuman keras lalu melanjutkan minum-minum bersama dengan saksi Gilang Maulana bin Sandi, saksi Galuh dan Korban, pada saat itu Terdakwa menanyakan masalah mengenai *handphone* miliknya kepada Korban namun pada saat itu Korban sempat berbicara dengan nada tinggi sehingga Terdakwa tersulut emosi dan langsung menusuk Korban dengan menggunakan Pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian leher sebelah kiri Korban kemudian Terdakwa menusuk bagian punggung bagian atas Korban sebanyak 2 (dua) kali sampai Korban terjatuh, melihat hal tersebut saksi Galuh yang merasa takut segera melarikan diri, selanjutnya Terdakwa mencekik leher Korban, melihat hal tersebut saksi Gilang Maulana bin Sandi sempat menahan Terdakwa agar melepaskan cekikannya pada Korban namun Terdakwa tetap mencekik leher Korban sampai Korban tidak sadarkan diri atau meninggal dunia, setelah mengetahui Korban sudah tidak bergerak selanjutnya Terdakwa menyeret tubuh Korban sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian kemudian Terdakwa dibantu oleh saksi Gilang Maulana bin Sandi menggali Pasir dengan menggunakan Cangkul yang diambil oleh Terdakwa dari rumahnya, setelah selesai menggali kemudian Terdakwa mengubur Korban di lubang Pasir tersebut, tidak berapa lama kemudian datang saksi Erni binti Darjat (alm) yang sedang mencari Terdakwa dan menanyakan keberadaan Korban lalu saksi Gilang Maulana bin Sandi mengatakan jika Korban telah meninggal dunia dan di kubur didalam gundukan Pasir yang sebelumnya di gali oleh Terdakwa bersama dengan saksi Gilang Maulana bin Sandi, mengetahui hal tersebut saksi Erni menjerit dan mengatakan untuk memindahkan mayat Korban dari tempat tersebut, kemudian datang saksi Juanda yang sebelumnya telah diberitahu oleh saksi Galuh jika Terdakwa telah menusuk Korban, pada saat itu Terdakwa mengancam saksi Juanda dan saksi Gilang untuk membantunya memindahkan mayat Korban dan karena merasa takut kemudian saksi Juanda dan saksi Gilang akhirnya membantu Terdakwa untuk memindahkan mayat Korban dengan cara menggali kembali gundukan pasir tempat Korban dikubur lalu setelah itu saksi Gilang mempersiapkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna Biru miliknya yang akan digunakan untuk

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan mayat Korban dan menunggu di atas jembatan kayu tidak jauh dari tempat Korban dikubur, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi JuandaA membopong mayat Korban menuju ke arah jalan raya dekat jembatan tempat saksi Gilang menunggu, pada saat itu Terdakwa meminta saksi Gilang yang sedang berada diatas Sepeda Motor untuk membantu membopong mayat Korban, setelah Korban berpindah tangan dari bopongan saksi Juanda kepada saksi Gilang kemudian saksi Juanda melarikan diri dari tempat tersebut, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Gilang menaikkan Korban ke atas Sepeda Motor dan membawa mayat Korban yang diapit diantara Terdakwa dan saksi Gilang dengan menggunakan sarung untuk menahan mayat Korban ke arah Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi yang rencananya mayat Korban akan dibuang di daerah Bayah Banten, namun di tanjakan disekitar Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi Sepeda Motor tersebut tidak bisa naik dan sempat ada Sepeda Motor lain yang melintas melihat kearah mereka, karena merasa takut kemudian saksi Gilang memutar balik Sepeda Motor tersebut dan tepatnya di Kampung Cilengka Rt. 001/005 Desa Pasirbaru, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi Terdakwa bersama saksi Gilang membuang mayat Korban ke semak-semak di pinggir jalan dengan cara melempar mayat Korban yang dipegangi tubuh bagian atas oleh Terdakwa dan tubuh bagian bawah Korban oleh saksi Gilang, setelah itu Terdakwa dan saksi Gilang segera meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumah, di perjalanan Terdakwa membuang sarung yang digunakan untuk menahan mayat Korban di pinggir jalan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban Diki Jaya berdasarkan *visum et repertum* Jenazah Nomor R/VER/29/X/2024/Dokpol tanggal 14 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Kapolda Jawa Barat dan ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp.F.M, M.Sc, yang telah melakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

1. Pembusukan mayat Tahap pembusukan lanjut dimana sebagian besar jaringan lunak tubuh telah terurai, meninggalkan hanya tulang, rambut dan sedikit jaringan lunak yang tersisa;
2. Luka-luka :
 - a. Pada leher depan sisi kiri, tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua koma lima sentimeter di atas tulang selangka, terdapat area

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kulit yang terbuka, tepi tampak rata, dengan dasar jaringan bawah kulit hingga jaringan otot, berukuran empat koma lima sentimeter kali lima koma lima sentimeter, dikelilingi area yang berwarna kehitaman berukuran delapan koma lima sentimeter kali delapan sentimeter;
- b. Pada punggung tangan kanan sejajar dengan jari telunjuk, tujuh sentimeter di bawah pergelangan tangan terdapat beberapa luka lecet gores, dengan ukuran terpanjang satu koma lima sentimeter dan terpendek nol koma tiga sentimeter, meliputi area tiga sentimeter kali dua sentimeter;
- c. Pada punggung tangan kanan tepat pada pangkal jari telunjuk, terdapat tiga luka terbuka, tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan masing-masing membentuk garis sepanjang dua sentimeter, satu koma lima sentimeter dan tiga sentimeter;
- d. Pada punggung tangan kanan sejajar dengan sela jari tengah dan jari manis, delapan koma lima sentimeter dibawah pergelangan tangan, terdapat beberapa luka terbuka, tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, dengan ukuran terbesar nol koma lima sentimeter dan terkecil nol koma dua sentimeter, meliputi area sebesar dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
- e. Tepat pada ruas pertama jari manis tangan kanan bagian luar, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang nol koma delapan sentimeter;
- f. Pada sela ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri, terdapat tiga buah luka terbuka, tepi rata, dasar jaringan otot, bila dirapatkan masing-masing membentuk garis sepanjang satu koma dua sentimeter, satu koma enam sentimeter dan satu koma satu sentimeter;
- g. Pada punggung ruas pertama jari pertama kaki kanan, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar jaringan tulang ruas jari yang terpapas, berukuran tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter;
- h. Pada seluruh punggung jari pertama kaki kiri, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar jaringan tulang yang terpapas, berukuran enam sentimeter kali dua koma lima sentimeter;
- i. Pada seluruh punggung jari kedua kaki kiri, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang yang terpapas, berukuran enam sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
- j. Pada seluruh punggung jari ketiga kaki kiri, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang yang terpapas, berukuran empat koma lima sentimeter kali satu sentimeter;



3. Lain-lain :

- a. Seluruh jaringan lunak wajah dan sebagian kepala telah hilang, tersisa kulit kepala dan rambut bagian belakang.

Pemeriksaan Dalam:

1. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kehitaman, otot-otot dada dan perut tersisa berwarna kelabu kehitaman, sekat rongga dada tidak bisa dinilai, dalam kedua rongga dada serta perut berisi belatung;
2. Lidah, kerongkongan, batang tenggorokan, kedua paru, jantung, lambung tidak ditemukan;
3. Hati, limpa, kelenjar liur perut, usus, ginjal berupa masa lunak berwarna kelabu kehitaman dan sulit untuk dinilai;
4. Iga-iga:
 - a. Pada iga ketiga belakang kiri, lima sentimeter dari pangkal iga bagian belakang terdapat patah sempurna secara diagonal sepanjang dua sentimeter;
 - b. Pada iga ketiga belakang kiri, sepuluh koma lima sentimeter dari pangkal iga bagian belakang, tampak patah melesak kedalam.
 - c. Pada iga keempat belakang kiri, tiga koma lima sentimeter dan pangkal iga bagian belakang terdapat patah secara diagonal sepanjang dua sentimeter;
 - d. Pada iga keempat belakang kiri, sebelas koma lima sentimeter dari pangkal iga bagian belakang, tampak patah melesak ke dalam;
 - e. Pada iga keempat belakang kanan, empat koma lima sentimeter dari pangkal iga bagian belakang tampak goresan patahan sepanjang empat koma empat sentimeter;
 - f. Pada iga kelima belakang kiri, empat koma lima sentimeter dari pangkal iga bagian belakang terdapat patah secara diagonal sepanjang satu koma lima sentimeter;
 - g. Pada iga kelima belakang kiri, delapan belas koma lima sentimeter dari pangkal iga bagian belakang tampak patah sempurna mendatar;
 - h. Pada iga keenam belakang kiri, delapan belas koma lima sentimeter dari pangkal iga bagian belakang tampak patah melesak ke dalam;
 - i. Pada iga ketujuh belakang kiri, delapan belas sentimeter dari pangkal iga bagian belakang tampak patah melesak ke dalam;
 - j. Pada iga kedelapan belakang kiri, delapan belas koma lima sentimeter dari pangkal iga bagian belakang tampak patah melesak ke dalam;



- k. Pada iga kesembilan belakang kiri, enam sentimeter dan pangkal iga bagian belakang tampak patah sempurna diagonal sepanjang dua koma lima sentimeter;
 - l. Pada iga kesembilan belakang kiri, tujuh belas koma lima sentimeter dari pangkal iga bagian belakang tampak retak;
5. Kepala dan Otak:
- a. Pada tulang pipi kanan, tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan tampak area kehitaman dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;
 - b. Pada tulang dahi sisi kanan, satu koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tepat disudut dalam atap bola mata, tampak area kehitaman dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;
 - c. Pada tulang ubun ubun sisi kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan, tujuh sentimeter di atas garis tulang dahi, tampak area kecoklatan berukuran lima sentimeter kali tiga koma lima sentimeter;
 - d. Pada tulang kepala bagian belakang sisi kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua sentimeter di bawah garis tulang ubun-ubun, tampak area kecoklatan berukuran empat kali satu sentimeter;
 - e. Pada gigi seri pertama rahang bawah kiri dan gigi seri pertama dan kedua rahang bawah kanan tampak berwarna kemerahan;
6. Tulang Belakang:
- a. Pada tulang belakang ruas dada pertama pada tonjolan yang menyambung ke iga kiri tampak garis patahan;
 - b. Pada tulang belakang ruas dada kedua, pada tonjolan yang menyambung ke iga kiri tampak patah sempurna;
 - c. Pada tulang belakang ruas dada kedua, pada tonjolan belakang tampak terpasas satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
 - d. Pada tulang belakang ruas dada ketiga, pada tonjolan yang menyambung dengan iga kiri tampak patah sebesar satu koma lima sentimeter kali nol koma delapan sentimeter;
7. Hasil pemeriksaan laboratorium histopatologi anatomi dari Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani tertanggal empat belas Oktober tahun dua ribu dua puluh empat:
- a. Kedua sampel yakni otot leher dan kulit leher sudah mengalami pembusukan;
 - b. Ditemukan area yang menunjukkan kesan perdarahan pada jaringan kulit dan otot leher;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki, berusia antara dua puluh hingga tiga puluh tahun, yang sebagian jaringan menjadi kerangka serta organ-organ dalam hancur akibat mengalami pembusukan lanjut ini, ditemukan luka terbuka pada leher dan tangan; goresan pada tulang iga ke empat kanan bagian belakang akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan patah beberapa tulang iga sisi kiri dan tulang belakang, tulang jari-jari kaki yang terpapas; resapan darah pada jaringan otot leher dan dada, area yang berwarna lebih gelap pada tulang tengkorak dan tulang wajah, serta kemerahan pada pangkal beberapa gigi rahang bawah akibat kekerasan tumpul. Perkiraan waktu kematian antara tujuh hingga sepuluh hari sebelum dilakukan pemeriksaan luar jenazah. Sebab mati dapat diakibatkan oleh kekerasan tajam dileher kiri yang kemungkinan dapat memotong pembuluh darah besar leher pada area tersebut hingga menimbulkan perdarahan. Kekerasan tumpul yang terjadi pada punggung/dada yang menimbulkan patah tulang-tulang iga dan tulang belakang juga dapat menyebabkan kematian karena menyebabkan trauma pada paru-paru yang bisa menyebabkan gangguan pernapasan ataupun perdarahan hebat;

Perbuatan Terdakwa Nopal alias Opet bin Dodi (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 340 KUHP;

ATAU

Kedua;

Bahwa Terdakwa Nopal alias Opet bin Dodi (Alm) pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 bertempat di pinggir Pantai Katapang Condong tepatnya di Kampung Pantai Wisata Rt. 004/003 Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa mengajak saksi Gilang Maulana bin Sandi untuk menjemput Korban Diki Jaya, setelah bertemu dengan Korban kemudian Terdakwa mengajak Korban ke warung milik Terdakwa untuk membicarakan masalah mengenai Handphone milik Terdakwa yang diambil oleh teman Korban, ketika sampai diwarung milik Terdakwa tersebut sudah ada saksi Juanda alias Wanda bin

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Cbd



Usur yang tertidur di warung dan saksi Galuh Tauhid bin Asbuloh, pada saat itu Terdakwa sempat pergi ke kamarnya untuk mengambil minuman keras jenis Arak Bali, setelah itu Terdakwa mengajak saksi Gilang, saksi Galuh dan Korban ke pinggir Pantai Katapang Condong tepatnya di Kampung Pantai Wisata Rt. 004/003 Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi untuk meminum minuman keras, ditengah-tengah minum Terdakwa sempat pulang kerumah nya yang berjarak kurang lebih sekitar 25 (dua puluh lima) meter untuk mengambil cemilan Sukro dan membawa 1 (satu) buah pisau yang akan digunakan Terdakwa untuk mengancam Korban terkait masalah *handphone* miliknya, selanjutnya Terdakwa kembali ke tempat minum-minuman keras lalu melanjutkan minum-minum bersama dengan saksi Gilang Maulana bin Sandi, saksi Galuh dan Korban, pada saat itu Terdakwa menanyakan masalah mengenai *handphone* miliknya kepada Korban namun pada saat itu Korban sempat berbicara dengan nada tinggi sehingga Terdakwa tersulut emosi dan langsung menusuk Korban dengan menggunakan Pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian leher sebelah kiri Korban kemudian Terdakwa menusuk bagian punggung bagian atas Korban sebanyak 2 (dua) kali sampai Korban terjatuh, melihat hal tersebut saksi Galuh yang merasa takut segera melarikan diri, selanjutnya Terdakwa mencekik leher Korban, melihat hal tersebut saksi Gilang Maulana bin Sandi sempat menahan Terdakwa agar melepaskan cekikannya pada Korban namun Terdakwa tetap mencekik leher Korban sampai Korban tidak sadarkan diri atau meninggal dunia, setelah mengetahui Korban sudah tidak bergerak selanjutnya Terdakwa menyeret tubuh Korban sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian kemudian Terdakwa dibantu oleh saksi Gilang Maulana bin Sandi menggali Pasir dengan menggunakan Cangkul yang diambil oleh Terdakwa dari rumahnya, setelah selesai menggali kemudian Terdakwa mengubur Korban di lubang Pasir tersebut, tidak berapa lama kemudian datang saksi Erni binti Darjat (alm) yang sedang mencari Terdakwa dan menanyakan keberadaan Korban lalu saksi Gilang Maulana bin Sandi mengatakan jika Korban telah meninggal dunia dan di kubur didalam gundukan Pasir yang sebelumnya di gali oleh Terdakwa bersama dengan saksi Gilang Maulana bin Sandi, mengetahui hal tersebut saksi Erni menjerit dan mengatakan untuk memindahkan mayat Korban dari tempat tersebut, kemudian datang saksi Juanda yang sebelumnya telah diberitahu oleh saksi Galuh jika Terdakwa telah menusuk Korban, pada saat itu Terdakwa mengancam saksi Juanda dan saksi Gilang untuk membantunya

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan mayat Korban dan karena merasa takut kemudian saksi Juanda dan saksi Gilang akhirnya membantu Terdakwa untuk memindahkan mayat Korban dengan cara menggali kembali gundukan pasir tempat Korban dikubur lalu setelah itu saksi Gilang mempersiapkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna Biru miliknya yang akan digunakan untuk memindahkan mayat Korban dan menunggu di atas jembatan kayu tidak jauh dari tempat Korban dikubur, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Juanda membopong mayat Korban menuju ke arah jalan raya dekat jembatan tempat saksi Gilang menunggu, pada saat itu Terdakwa meminta saksi Gilang yang sedang berada diatas Sepeda Motor untuk membantu membopong mayat Korban, setelah Korban berpindah tangan dari bopongan saksi Juanda kepada saksi Gilang kemudian saksi Juanda melarikan diri dari tempat tersebut, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Gilang menaikkan Korban ke atas Sepeda Motor dan membawa mayat Korban yang diapit diantara Terdakwa dan saksi Gilang dengan menggunakan sarung untuk menahan mayat Korban ke arah Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi yang rencananya mayat Korban akan dibuang di daerah Bayah Banten, namun di tanjakan disekitar Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi Sepeda Motor tersebut tidak bisa naik dan sempat ada Sepeda Motor lain yang melintas melihat kearah mereka, karena merasa takut kemudian saksi Gilang memutar balik Sepeda Motor tersebut dan tepatnya di Kampung Cilengka Rt. 001/005 Desa Pasirbaru, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi Terdakwa bersama saksi Gilang membuang mayat Korban ke semak-semak di pinggir jalan dengan cara melempar mayat Korban yang dipegangi tubuh bagian atas oleh Terdakwa dan tubuh bagian bawah Korban oleh saksi Gilang, setelah itu Terdakwa dan saksi Gilang segera meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumah, di perjalanan Terdakwa membuang sarung yang digunakan untuk menahan mayat Korban di pinggir jalan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban Diki Jaya berdasarkan *visum et repertum* Jenazah Nomor R/VER/29/X/2024/Dokpol tanggal 14 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Kapolda Jawa Barat dan ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp.F.M, M.Sc, yang telah melakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembusukan mayat Tahap pembusukan lanjut dimana sebagian besar jaringan lunak tubuh telah terurai, meninggalkan hanya tulang, rambut dan sedikit jaringan lunak yang tersisa;
2. Luka-luka :
 - a. Pada leher depan sisi kiri, tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua koma lima sentimeter di atas tulang selangka, terdapat area kulit yang terbuka, tepi tampak rata, dengan dasar jaringan bawah kulit hingga jaringan otot, berukuran empat koma lima sentimeter kali lima koma lima sentimeter, dikelilingi area yang berwarna kehitaman berukuran delapan koma lima sentimeter kali delapan sentimeter;
 - b. Pada punggung tangan kanan sejajar dengan jari telunjuk, tujuh sentimeter di bawah pergelangan tangan terdapat beberapa luka lecet gores, dengan ukuran terpanjang satu koma lima sentimeter dan terpendek nol koma tiga sentimeter, meliputi area tiga sentimeter kali dua sentimeter;
 - c. Pada punggung tangan kanan tepat pada pangkal jari telunjuk, terdapat tiga luka terbuka, tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan masing-masing membentuk garis sepanjang dua sentimeter, satu koma lima sentimeter dan tiga sentimeter;
 - d. Pada punggung tangan kanan sejajar dengan sela jari tengah dan jari manis, delapan koma lima sentimeter dibawah pergelangan tangan, terdapat beberapa luka terbuka, tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, dengan ukuran terbesar nol koma lima sentimeter dan terkecil nol koma dua sentimeter, meliputi area sebesar dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
 - e. Tepat pada ruas pertama jari manis tangan kanan bagian luar, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang nol koma delapan sentimeter;
 - f. Pada sela ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri, terdapat tiga buah luka terbuka, tepi rata, dasar jaringan otot, bila dirapatkan masing-masing membentuk garis sepanjang satu koma dua sentimeter, satu koma enam sentimeter dan satu koma satu sentimeter;
 - g. Pada punggung ruas pertama jari pertama kaki kanan, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar jaringan tulang ruas jari yang terpapas, berukuran tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter;
 - h. Pada seluruh punggung jari pertama kaki kiri, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar jaringan tulang yang terpapas, berukuran enam sentimeter kali dua koma lima sentimeter;

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Pada seluruh punggung jari kedua kaki kiri, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang yang terpapas, berukuran enam sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
 - j. Pada seluruh punggung jari ketiga kaki kiri, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang yang terpapas, berukuran empat koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
3. Lain-lain :
- a. Seluruh jaringan lunak wajah dan sebagian kepala telah hilang, tersisa kulit kepala dan rambut bagian belakang.

Pemeriksaan Dalam:

1. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kehitaman, otot-otot dada dan perut tersisa berwarna kelabu kehitaman, sekat rongga dada tidak bisa dinilai, dalam kedua rongga dada serta perut berisi belatung;
2. Lidah, kerongkongan, batang tenggorokan, kedua paru, jantung, lambung tidak ditemukan;
3. Hati, limpa, kelenjar liur perut, usus, ginjal berupa masa lunak berwarna kelabu kehitaman dan sulit untuk dinilai;

4. Iga-iga:

- a. Pada iga ketiga belakang kiri, lima sentimeter dari pangkal iga bagian belakang terdapat patah sempurna secara diagonal sepanjang dua sentimeter;
- b. Pada iga ketiga belakang kiri, sepuluh koma lima sentimeter dari pangkal iga bagian belakang, tampak patah melesak kedalam.
- c. Pada iga keempat belakang kiri, tiga koma lima sentimeter dan pangkal iga bagian belakang terdapat patah secara diagonal sepanjang dua sentimeter;
- d. Pada iga keempat belakang kiri, sebelas koma lima sentimeter dari pangkal iga bagian belakang, tampak patah melesak ke dalam;
- e. Pada iga keempat belakang kanan, empat koma lima sentimeter dari pangkal iga bagian belakang tampak goresan patahan sepanjang empat koma empat sentimeter;
- f. Pada iga kelima belakang kiri, empat koma lima sentimeter dari pangkal iga bagian belakang terdapat patah secara diagonal sepanjang satu koma lima sentimeter;
- g. Pada iga kelima belakang kiri, delapan belas koma lima sentimeter dari pangkal iga bagian belakang tampak patah sempurna mendatar;



- h. Pada iga keenam belakang kiri, delapan belas koma lima sentimeter dari pangkal iga bagian belakang tampak patah melesak ke dalam;
 - i. Pada iga ketujuh belakang kiri, delapan belas sentimeter dari pangkal iga bagian belakang tampak patah melesak ke dalam;
 - j. Pada iga kedelapan belakang kiri, delapan belas koma lima sentimeter dari pangkal iga bagian belakang tampak patah melesak ke dalam;
 - k. Pada iga kesembilan belakang kiri, enam sentimeter dan pangkal iga bagian belakang tampak patah sempurna diagonal sepanjang dua koma lima sentimeter;
 - l. Pada iga kesembilan belakang kiri, tujuh belas koma lima sentimeter dari pangkal iga bagian belakang tampak retak;
5. Kepala dan Otak:
- a. Pada tulang pipi kanan, tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan tampak area kehitaman dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;
 - b. Pada tulang dahi sisi kanan, satu koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tepat disudut dalam atap bola mata, tampak area kehitaman dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;
 - c. Pada tulang ubun ubun sisi kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan, tujuh sentimeter di atas garis tulang dahi, tampak area kecoklatan berukuran lima sentimeter kali tiga koma lima sentimeter;
 - d. Pada tulang kepala bagian belakang sisi kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua sentimeter di bawah garis tulang ubun-ubun, tampak area kecoklatan berukuran empat kali satu sentimeter;
 - e. Pada gigi seri pertama rahang bawah kiri dan gigi seri pertama dan kedua rahang bawah kanan tampak berwarna kemerahan;
6. Tulang Belakang:
- a. Pada tulang belakang ruas dada pertama pada tonjolan yang menyambung ke iga kiri tampak garis patahan;
 - b. Pada tulang belakang ruas dada kedua, pada tonjolan yang menyambung ke iga kiri tampak patah sempurna;
 - c. Pada tulang belakang ruas dada kedua, pada tonjolan belakang tampak terpapas satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
 - d. Pada tulang belakang ruas dada ketiga, pada tonjolan yang menyambung dengan iga kiri tampak patah sebesar satu koma lima sentimeter kali nol koma delapan sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hasil pemeriksaan laboratorium histopatologi anatomi dari Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani tertanggal empat belas Oktober tahun dua ribu dua puluh empat:

- a. Kedua sampel yakni otot leher dan kulit leher sudah mengalami pembusukan;
- b. Ditemukan area yang menunjukkan kesan perdarahan pada jaringan kulit dan otot leher;

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki, berusia antara dua puluh hingga tiga puluh tahun, yang sebagian jaringan menjadi kerangka serta organ-organ dalam hancur akibat mengalami pembusukan lanjut ini, ditemukan luka terbuka pada leher dan tangan; goresan pada tulang iga ke empat kanan bagian belakang akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan patah beberapa tulang iga sisi kiri dan tulang belakang, tulang jari-jari kaki yang terpapas; resapan darah pada jaringan otot leher dan dada, area yang berwarna lebih gelap pada tulang tengkorak dan tulang wajah, serta kemerahan pada pangkal beberapa gigi rahang bawah akibat kekerasan tumpul. Perkiraan waktu kematian antara tujuh hingga sepuluh hari sebelum dilakukan pemeriksaan luar jenazah. Sebab mati dapat diakibatkan oleh kekerasan tajam dileher kiri yang kemungkinan dapat memotong pembuluh darah besar leher pada area tersebut hingga menimbulkan perdarahan. Kekerasan tumpul yang terjadi pada punggung/dada yang menimbulkan patah tulang-tulang iga dan tulang belakang juga dapat menyebabkan kematian karena menyebabkan trauma pada paru-paru yang bisa menyebabkan gangguan pernapasan ataupun perdarahan hebat;

Perbuatan Terdakwa Nopal alias Opet bin Dodi (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHP;

ATAU

Ketiga;

Bahwa Terdakwa Nopal alias Opet bin Dodi (Alm) pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 bertempat di pinggir Pantai Katapang Condong tepatnya di Kampung Pantai Wisata Rt. 004/003 Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut,

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganiayaan yang menyebabkan kematian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa mengajak saksi Gilang Maulana bin Sandi untuk menjemput Korban Diki Jaya, setelah bertemu dengan Korban kemudian Terdakwa mengajak Korban ke warung milik Terdakwa untuk membicarakan masalah mengenai Handphone milik Terdakwa yang diambil oleh teman Korban, ketika sampai diwarung milik Terdakwa tersebut sudah ada saksi Juanda alias Wanda bin Usur yang tertidur di warung dan saksi Galuh Tauhid bin Asbuloh, pada saat itu Terdakwa sempat pergi ke kamarnya untuk mengambil minuman keras jenis Arak Bali, setelah itu Terdakwa mengajak saksi Gilang, saksi Galuh dan Korban ke pinggir Pantai Katapang Condong tepatnya di Kampung Pantai Wisata Rt. 004/003 Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi untuk meminum minuman keras, ditengah-tengah minum Terdakwa sempat pulang kerumah nya yang berjarak kurang lebih sekitar 25 (dua puluh lima) meter untuk mengambil cemilan Sukro dan membawa 1 (satu) buah pisau yang akan digunakan Terdakwa untuk mengancam Korban terkait masalah *handphone* miliknya, selanjutnya Terdakwa kembali ke tempat minum-minuman keras lalu melanjutkan minum-minum bersama dengan saksi Gilang Maulana bin Sandi, saksi Galuh dan Korban, pada saat itu Terdakwa menanyakan masalah mengenai *handphone* miliknya kepada Korban namun pada saat itu Korban sempat berbicara dengan nada tinggi sehingga Terdakwa tersulut emosi dan langsung menusuk Korban dengan menggunakan Pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian leher sebelah kiri Korban kemudian Terdakwa menusuk bagian punggung bagian atas Korban sebanyak 2 (dua) kali sampai Korban terjatuh, melihat hal tersebut saksi Galuh yang merasa takut segera melarikan diri, selanjutnya Terdakwa mencekik leher Korban, melihat hal tersebut saksi Gilang Maulana bin Sandi sempat menahan Terdakwa agar melepaskan cekikannya pada Korban namun Terdakwa tetap mencekik leher Korban sampai Korban tidak sadarkan diri atau meninggal dunia, setelah mengetahui Korban sudah tidak bergerak selanjutnya Terdakwa menyeret tubuh Korban sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian kemudian Terdakwa dibantu oleh saksi Gilang Maulana bin Sandi menggali Pasir dengan menggunakan Cangkul yang diambil oleh Terdakwa dari rumahnya, setelah selesai menggali kemudian Terdakwa mengubur Korban di lubang Pasir tersebut, tidak berapa lama kemudian datang saksi Erni binti Darjat (alm) yang sedang mencari

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan menanyakan keberadaan Korban lalu saksi Gilang Maulana bin Sandi mengatakan jika Korban telah meninggal dunia dan di kubur didalam gundukan Pasir yang sebelumnya di gali oleh Terdakwa bersama dengan saksi Gilang Maulana bin Sandi, mengetahui hal tersebut saksi Erni menjerit dan mengatakan untuk memindahkan mayat Korban dari tempat tersebut, kemudian datang saksi Juanda yang sebelumnya telah diberitahu oleh saksi Galuh jika Terdakwa telah menusuk Korban, pada saat itu Terdakwa mengancam saksi Juanda dan saksi Gilang untuk membantunya memindahkan mayat Korban dan karena merasa takut kemudian saksi Juanda dan saksi Gilang akhirnya membantu Terdakwa untuk memindahkan mayat Korban dengan cara menggali kembali gundukan pasir tempat Korban dikubur lalu setelah itu saksi Gilang mempersiapkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna Biru miliknya yang akan digunakan untuk memindahkan mayat Korban dan menunggu di atas jembatan kayu tidak jauh dari tempat Korban dikubur, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Juanda membopong mayat Korban menuju ke arah jalan raya dekat jembatan tempat saksi Gilang menunggu, pada saat itu Terdakwa meminta saksi Gilang yang sedang berada diatas Sepeda Motor untuk membantu membopong mayat Korban, setelah Korban berpindah tangan dari bopongan saksi Juanda kepada saksi Gilang kemudian saksi Juanda melarikan diri dari tempat tersebut, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Gilang menaikkan Korban ke atas Sepeda Motor dan membawa mayat Korban yang diapit diantara Terdakwa dan saksi Gilang dengan menggunakan sarung untuk menahan mayat Korban ke arah Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi yang rencananya mayat Korban akan dibuang di daerah Bayah Banten, namun di tanjakan disekitar Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi Sepeda Motor tersebut tidak bisa naik dan sempat ada Sepeda Motor lain yang melintas melihat kearah mereka, karena merasa takut kemudian saksi Gilang memutar balik Sepeda Motor tersebut dan tepatnya di Kampung Cilengka Rt. 001/005 Desa Pasirbaru, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi Terdakwa bersama saksi Gilang membuang mayat Korban ke semak-semak di pinggir jalan dengan cara melempar mayat Korban yang dipegangi tubuh bagian atas oleh Terdakwa dan tubuh bagian bawah Korban oleh saksi Gilang, setelah itu Terdakwa dan saksi Gilang segera meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumah, di perjalanan Terdakwa membuang sarung yang digunakan untuk menahan mayat Korban di pinggir jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban Diki Jaya berdasarkan *visum et repertum* Jenazah Nomor R/VER/29/X/2024/Dokpol tanggal 14 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Kapolda Jawa Barat dan ditandangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp.F.M, M.Sc, yang telah melakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

- Pembusukan mayat Tahap pembusukan lanjut dimana sebagian besar jaringan lunak tubuh telah terurai, meninggalkan hanya tulang, rambut dan sedikit jaringan lunak yang tersisa;
- Luka-luka :
 - Pada leher depan sisi kiri, tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua koma lima sentimeter di atas tulang selangka, terdapat area kulit yang terbuka, tepi tampak rata, dengan dasar jaringan bawah kulit hingga jaringan otot, berukuran empat koma lima sentimeter kali lima koma lima sentimeter, dikelilingi area yang berwarna kehitaman berukuran delapan koma lima sentimeter kali delapan sentimeter;
 - Pada punggung tangan kanan sejajar dengan jari telunjuk, tujuh sentimeter di bawah pergelangan tangan terdapat beberapa luka lecet gores, dengan ukuran terpanjang satu koma lima sentimeter dan terpendek nol koma tiga sentimeter, meliputi area tiga sentimeter kali dua sentimeter;
 - Pada punggung tangan kanan tepat pada pangkal jari telunjuk, terdapat tiga luka terbuka, tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan masing-masing membentuk garis sepanjang dua sentimeter, satu koma lima sentimeter dan tiga sentimeter;
 - Pada punggung tangan kanan sejajar dengan sela jari tengah dan jari manis, delapan koma lima sentimeter dibawah pergelangan tangan, terdapat beberapa luka terbuka, tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, dengan ukuran terbesar nol koma lima sentimeter dan terkecil nol koma dua sentimeter, meliputi area sebesar dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
 - Tepat pada ruas pertama jari manis tangan kanan bagian luar, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang nol koma delapan sentimeter;
 - Pada sela ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri, terdapat tiga buah luka terbuka, tepi rata, dasar jaringan otot, bila dirapatkan masing-masing

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Cbd



membentuk garis sepanjang satu koma dua sentimeter, satu koma enam sentimeter dan satu koma satu sentimeter;

- g. Pada punggung ruas pertama jari pertama kaki kanan, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar jaringan tulang ruas jari yang terpapas, berukuran tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter;
- h. Pada seluruh punggung jari pertama kaki kiri, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar jaringan tulang yang terpapas, berukuran enam sentimeter kali dua koma lima sentimeter;
- i. Pada seluruh punggung jari kedua kaki kiri, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang yang terpapas, berukuran enam sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
- j. Pada seluruh punggung jari ketiga kaki kiri, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang yang terpapas, berukuran empat koma lima sentimeter kali satu sentimeter;

3. Lain-lain :

- a. Seluruh jaringan lunak wajah dan sebagian kepala telah hilang, tersisa kulit kepala dan rambut bagian belakang.

Pemeriksaan Dalam:

- 1. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kehitaman, otot-otot dada dan perut tersisa berwarna kelabu kehitaman, sekat rongga dada tidak bisa dinilai, dalam kedua rongga dada serta perut berisi belatung;
- 2. Lidah, kerongkongan, batang tenggorokan, kedua paru, jantung, lambung tidak ditemukan;
- 3. Hati, limpa, kelenjar liur perut, usus, ginjal berupa masa lunak berwarna kelabu kehitaman dan sulit untuk dinilai;
- 4. Iga-iga:
 - a. Pada iga ketiga belakang kiri, lima sentimeter dari pangkal iga bagian belakang terdapat patah sempurna secara diagonal sepanjang dua sentimeter;
 - b. Pada iga ketiga belakang kiri, sepuluh koma lima sentimeter dari pangkal iga bagian belakang, tampak patah melesak kedalam.
 - c. Pada iga keempat belakang kiri, tiga koma lima sentimeter dan pangkal iga bagian belakang terdapat patah secara diagonal sepanjang dua sentimeter;
 - d. Pada iga keempat belakang kiri, sebelas koma lima sentimeter dari pangkal iga bagian belakang, tampak patah melesak ke dalam;



- e. Pada iga keempat belakang kanan, empat koma lima sentimeter dari pangkal iga bagian belakang tampak goresan patahan sepanjang empat koma empat sentimeter;
 - f. Pada iga kelima belakang kiri, empat koma lima sentimeter dari pangkal iga bagian belakang terdapat patah secara diagonal sepanjang satu koma lima sentimeter;
 - g. Pada iga kelima belakang kiri, delapan belas koma lima sentimeter dari pangkal iga bagian belakang tampak patah sempurna mendatar;
 - h. Pada iga keenam belakang kiri, delapan belas koma lima sentimeter dari pangkal iga bagian belakang tampak patah melesak ke dalam;
 - i. Pada iga ketujuh belakang kiri, delapan belas sentimeter dari pangkal iga bagian belakang tampak patah melesak ke dalam;
 - j. Pada iga kedelapan belakang kiri, delapan belas koma lima sentimeter dari pangkal iga bagian belakang tampak patah melesak ke dalam;
 - k. Pada iga kesembilan belakang kiri, enam sentimeter dan pangkal iga bagian belakang tampak patah sempurna diagonal sepanjang dua koma lima sentimeter;
 - l. Pada iga kesembilan belakang kiri, tujuh belas koma lima sentimeter dari pangkal iga bagian belakang tampak retak;
5. Kepala dan Otak:
- a. Pada tulang pipi kanan, tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan tampak area kehitaman dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;
 - b. Pada tulang dahi sisi kanan, satu koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tepat disudut dalam atap bola mata, tampak area kehitaman dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;
 - c. Pada tulang ubun ubun sisi kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan, tujuh sentimeter di atas garis tulang dahi, tampak area kecoklatan berukuran lima sentimeter kali tiga koma lima sentimeter;
 - d. Pada tulang kepala bagian belakang sisi kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua sentimeter di bawah garis tulang ubun-ubun, tampak area kecoklatan berukuran empat kali satu sentimeter;
 - e. Pada gigi seri pertama rahang bawah kiri dan gigi seri pertama dan kedua rahang bawah kanan tampak berwarna kemerahan;
6. Tulang Belakang:
- a. Pada tulang belakang ruas dada pertama pada tonjolan yang menyambung ke iga kiri tampak garis patahan;



- b. Pada tulang belakang ruas dada kedua, pada tonjolan yang menyambung ke iga kiri tampak patah sempurna;
 - c. Pada tulang belakang ruas dada kedua, pada tonjolan belakang tampak terpasas satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
 - d. Pada tulang belakang ruas dada ketiga, pada tonjolan yang menyambung dengan iga kiri tampak patah sebesar satu koma lima sentimeter kali nol koma delapan sentimeter;
7. Hasil pemeriksaan laboratorium histopatologi anatomi dari Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani tertanggal empat belas Oktober tahun dua ribu dua puluh empat:
- a. Kedua sampel yakni otot leher dan kulit leher sudah mengalami pembusukan;
 - b. Ditemukan area yang menunjukkan kesan perdarahan pada jaringan kulit dan otot leher;

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki, berusia antara dua puluh hingga tiga puluh tahun, yang sebagian jaringan menjadi kerangka serta organ-organ dalam hancur akibat mengalami pembusukan lanjut ini, ditemukan luka terbuka pada leher dan tangan; goresan pada tulang iga ke empat kanan bagian belakang akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan patah beberapa tulang iga sisi kiri dan tulang belakang, tulang jari-jari kaki yang terpasas; resapan darah pada jaringan otot leher dan dada, area yang berwarna lebih gelap pada tulang tengkorak dan tulang wajah, serta kemerahan pada pangkal beberapa gigi rahang bawah akibat kekerasan tumpul. Perkiraan waktu kematian antara tujuh hingga sepuluh hari sebelum dilakukan pemeriksaan luar jenazah. Sebab mati dapat diakibatkan oleh kekerasan tajam dileher kiri yang kemungkinan dapat memotong pembuluh darah besar leher pada area tersebut hingga menimbulkan perdarahan. Kekerasan tumpul yang terjadi pada punggung/dada yang menimbulkan patah tulang-tulang iga dan tulang belakang juga dapat menyebabkan kematian karena menyebabkan trauma pada paru-paru yang bisa menyebabkan gangguan pernapasan ataupun perdarahan hebat;

Perbuatan Terdakwa Nopal alias Opet bin Dodi (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Evan Hidayat, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
 - Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan sebagai saksi dalam tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pembunuhan dan atau penganiyaan yang mengakibatkan meninggal dunia yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban Diki Jaya;
 - Bahwa ditemukannya mayat Korban pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 09.30 WIB di sekitar kebun yang berada di Daerah Cisolok Kabupaten Sukabumi;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan laporan dari warga telah di temukan mayat sekitar seminggu, mayat tersebut dalam keadaan rusak di daerah Cisolok, Kabupaten Sukabumi;
 - Bahwa setelah di TKP mayat dalam keadaan hancur pakai jaket warna hitam jeans tanpa sandal jenis kelamin laki-laki kemudian di evakuasi ke Rumah Sakit lokasi;
 - Bahwa mayat di bawa ke RSUD Palabuhanratu, karena curiga jaket bolong-bolong kemudian saya mendapat perintah dari atasan untuk dilakukan otopsi setelah itu ada indentifikasi mayat menemukan indentitasnya;
 - Bahwa Identitas tersebut di temukan atas nama Diki Jaya alamat KTP di Jakarta di konfirmasi ke keluarganya sudah tidak tinggal dijakarta dapat info sudah pindah ke Palabuhanratu sekitar Citepus lalu kami mendatangi ke tempat tinggalnya dapat info Korban sudah seminggu menghiang kemudian dilakukan penyelidikan di telusuri dan Korban pernah tinggal dengan Sdr. Nopal dan Sdr. Nopal tidak pulang-pulang, kemudian saksi bertemu dengan Sdr. Juanda dan Sdr. Juanda menceritakan bahwa Sdr. Nopal menusuk Korban dan di suruh Sdr. Nopal untuk membuang mayat tersebut;
 - Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian di Daerah Bogor kemudian langsung mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan tersebut;
 - Bahwa menurut pengakuan, Tedakwa melakukan pembunuhan tersebut karena mengira *handphone* Terdakwa di curi oleh Korban;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa awalnya Terdakwa menjemput Korban di bawa ke pantai Citepus pada malam hari setelah itu karena

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kesal menanyakan *handphone* tidak mengaku sehingga Terdakwa pulang kembali membawa pisau dan membunuh Korban dengan cara di tusuk satu kali kemudian Korban tergeletak di pantai, sempat ada keinginan mengubur di pantai, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Juanda dan Sdr. Gilang untuk membawa mayat ke daerah Cisolok menggunakan kendaraan motor mio biru dikendarai oleh Sdr. Gilang di tengah mayat dan di pegang oleh Terdakwa dari belakang, sesampainya di Cisolok mayat tersebut di buang ke jurang;

- Bahwa peran Juanda melihat Korban dan Terdakwa di pantai dan sempat memintanya untuk di kubur di pantai namun Sdr. Juanda menolak sehingga mayat tersebut dibuang ke jurang di daerah Cisolok;
- Bahwa yang menyuruh membuang mayat tersebut ke jurang ialah Ibu Erni;
- Bahwa dalam melakukan pembunuhan tersebut Terdakwa tidak ada keterlibatan orang lain untuk membunuh;
- Bahwa jarak dari tempat kejadian ke tempat pembuangan mayat tersebut sekitar 10 (sepuluh) km;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan bantahannya;

2. Saksi Zakky Muhamad, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan sebagai saksi dalam tindak pidana pembunuhan yang mengakibatkan meninggal dunia yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban Diki Jaya;
- Bahwa ditemukannya mayat Korban pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 09.30 WIB di sekitar kebun yang berada di Daerah Cisolok Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Awalnya saya mendapatkan laporan dari warga telah di temukan mayat sekitar seminggu, mayat tersebut dalam keadaan rusak di daerah cisolok kabupaten sukabumi;
- Bahwa setelah di TKP mayat dalam keadaan hancur pakai jaket warna hitam jeans tanpa sandal jenis kelamin laki-laki kemudian di evakuasi ke Rumah Sakit lokasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mayat di bawa ke RSUD Palabuhanratu, karena curiga jaket bolong-bolong kemudian saya mendapat perintah dari atasan untuk dilakukan otopsi setelah itu ada indentifikasi mayat menemukan indentitasnya;
- Bahwa Identitas tersebut di temukan atas nama Sdr. Diki Jaya alamat KTP dijakarta di konfirmasi ke keluarganya sudah tidak tinggal dijakarta dapat info sudah pindah ke palabuhanratu sekitar Citepus lalu kami mendatangi ke tempat tinggalnya dapat info Korban sudah seminggu menghiang kemudian dilakukan penyelidikan di telusuri dan Korban pernah tinggal dengan Sdr. Nopal dan Sdr. Nopal tidak pulang-pulang, kemudian saksi bertemu dengan Sdr.Juanda dan Sdr. Juanda menceritakan bahwa Sdr. Nopal menusuk Korban dan di suruh Sdr. Nopal untuk membuang mayat tersebut;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian di daerah Bogor kemudian langsung mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Tedakwa melakukan pembunuhan tersebut karena mengira Handphone Terdakwa di curi oleh Korban;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa awalnya tedakwa menjemput Korban di bawa ke pantai Citepus pada malam hari setelah itu karena Terdakwa kesal menanyakan Handphone tidak mengaku sehingga Terdakwa pulang kembali membawa pisau dan membunuh Korban dengan cara di tusuk satu kali kemudian Korban tergeletak di pantai, sempat ada keinginan mengubur di pantai, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Juanda dan Sdr. Gilang untuk membawa mayat ke daerah cisolok menggunakan kendaraan motor Mio Biru dikendarai oleh Sdr. Gilang di tengah mayat dan di pegang oleh Terdakwa dari belakang, sesampainya di Cisolok mayat tersebut di buang ke jurang;
- Bahwa peran juanda melihat Korban dan Terdakwa di pantai dan sempat memintanya untuk di kubur di pantai namun Sdr. Juanda menolak sehingga mayat tersebut dibuang ke jurang di daerah Cisolok;
- Bahwa yang menyururuh membuang mayat tersebut ke jurang ialah ibu erni;
- Bahwa dalam melakukan pembunuhan tersebut Terdakwa tidak ada keterlibatan orang lain untuk membunuh;
- Bahwa Jarak dari tempat kejadian ke tempat pembuangan mayat tersebut sekitar 10 (sepuluh) km;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama Sdr. Juanda kemudian di telusuri dan tertangkap Terdakwa di daerah Bogor;
- Bahwa peran Sdri. Erni ialah menyuruh Terdakwa untuk membuang mayat tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan bantahannya;

3. Saksi Galuh Tauhid, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan sebagai saksi dalam tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pembunuhan dan atau penganiyaan yang mengakibatkan Meninggal Dunia yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban Diki Jaya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 09.30 Wib di sekitar kebun yang berada di Daerah Cisolok Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya saksi sedang di pantai, saksi bersama Terdakwa, Sdr. Gilang dan Korban kejadian malam hari saat nongkrong dan sambil minum arak bali kemudian terlihat gerakan Terdakwa ada teriakan dari Korban kemudian saksi lari ke warung Terdakwa dan memanggil Sdr. Juanda ada keributan antara Terdakwa dan Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Sdr. Juanda menyusul bersama Sdri. Erni ke pantai;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak ikut meleraikan saksi langsung pulang;
- Bahwa seminggu kemudian Terdakwa memperlihatkan foto Korban di buang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Korban dan Terdakwa;
- Bahwa saksi menyuruh juanda untuk melihat ke lokasi tentang pertengkaran antara Terdakwa dan Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi bersama Terdakwa sering ketemu tetapi tidak membahas masalah tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan bantahannya;

4. Saksi Juanda alias Wanda bin Usur, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan sebagai saksi dalam tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pembunuhan dan atau penganiyaan yang mengakibatkan Meninggal Dunia yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban Diki Jaya;
- Bahwa Saya tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban;
- Bahwa awalnya saksi duduk di warung lalu saya menghapiri Terdakwa, Sdr. Diki dan Sdr. Gilang di situ saksi memberi nasihat yaitu "kamu gak kasian sama keluarga saksi, kemarin dapat musibah kehilangan motor sekarang kamu ambil Hp paman saya", seminggu dari kejadian saksi berniat melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembunuhan karena saksi telah membantu membongkar kuburan Korban yang telah meninggal dan membantu memindahkan Korban yang sebelumnya dikubur tersebut didalam hari pada tanggal 28 Desember 2024 di sekitar bale pantai Citepus Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa saksi melakukannya dengan Terdakwa dan Sdr. Gilang;
- Bahwa saksi menggali kuburan Korban dengan cara menggunakan tangan lalu memindahkan mayit Korban dengan cara di rangkul dan di bopong oleh saya bersama Terdakwa sampai ke jembatan dekat jalan raya pantai Citepus sesampai di jembatan Sdr. Gilang datang membawa 1 (satu) unit sepeda motor kemudian saksi bersama Terdakwa dan Sdr Gilang memindahkan dengan cara mengangkat ke atas motor tersebut setelah mayit Korban di naikan ke motor tersebut saksi langsung meninggalkan Terdakwa dan Sdr. Gilang;
- Bahwa setelah itu saksi tidak mengetahui mayit Korban tersebut di bawa kemana oleh Terdakwa dan Sdr. Gilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa membunuh Korban;
- Bahwa saksi melihat ada gundukan pasir pas saksi lihat ternyata Sdr. Diki;
- Bahwa saksi ikut membantu Terdakwa mengangkat mayit Korban oleh Terdakwa di bawa ke atas jembatan ada Sdr. gilang lalu mayit tersebut di bawa oleh Terdakwa dan Sdr. Gilang kemudian saksi kabur;

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di ancam oleh Terdakwa sehingga saksi mau membantu membaya mayat Korban;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan bantahannya;

5. Saksi Gilang Maulana bin Sandi, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan sebagai saksi dalam tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pembunuhan dan atau penganiyaan yang mengakibatkan meninggal dunia yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban Diki Jaya;
- Bahwa saksi di tangkap pada hari Selasa 02 Oktober 2024 sekira pukul 16.30 Wib di kp. Katapang Condong Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, saksi di tangkap karena membantu Terdakwa membuang mayat Korban ke jurang dekat pantai Citepus;
- Bahwa awalnya saksi sedang ngopi lalu saksi di ajak oleh Terdakwa untuk memnjemput Korban Diki untuk meminta pertanggung jawaban, sesampainya di rumah ibu memey untuk menanyakan keberadaan Korban, saksi menunggu agak jauh dan kemudian Terdakwa dan Korban keluar, kemudian saksi, Terdakwa dan Korban bertemu ibunya Terdakwa di warung untuk meminta pertanggung jawaban Korban untuk ganti rugi Handphone;
- Bahwa kemudian kita di ajak ke pantai sambil bawa minuman, dan pada saat di pantai kita minum-minum setelah itu Sdr. Galuh bergabung dengan kita;
- Bahwa kemudian saksi mendengar suara menghembuskan nafas kencang dan Korban terlihat dicekik, kemudian saya mencoba membantu melepaskan tangan Terdakwa namun sulit kemudian dari mulut Korban keluar darah;
- Bahwa saksi mendengar pengakuan Korban mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa tidak ada yang ikut melakukan pembunuhan tersebut termasuk saksi, namun setelah Korban meninggal ada orang yang membantu menutupi perbuatan Terdakwa termasuk saksi;
- Bahwa alat yang di gunakan Terdakwa untuk melakukan pembunuhan ialah 1 (satu) buah pisau dapur stainles berukuran kurang lebih 20cm;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam pembunuhan tersebut saksi berperan membantu Terdakwa membongkat tempat Terdakwa mengubur Korban, lalu saksi di suruh oleh ibu Terdakwa untuk membawa motor kemudian saksi bersama Sdr. Juanda mengangkat mayat Korban ke motor milik saksi setelah berada di atas motor saksi yang mengendarai motor tersebut dengan mayat Korban di tangan dan di himpit oleh Terdakwa di belakangnya;
- Bahwa awalnya mayat Korban tersebut akan di buang ke arah bayah banten namun karena motor saksi tidak kuat di pakai menanjak akhirnya saksi memutar balik motor saksi dan mayat Korban dibuang di bawah jalan di daerah pajagan cisolok;
- Bahwa tidak ada rencana atau pembicaraan antara kita untuk membunuh Korban;
- Bahwa saksi coba membantu melepaskan Korban dari cekikan Terdakwa;
- Bahwa Saat menggali kuburan Korban saksi menggunakan alat cangkul untuk mengubur Korban di pantai;
- Bahwa saksi dan Terdakwa membawa mayat Korban ke daerah Cisolok lalu di buang ke jurang;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan bantahannya;

6. Saksi Erni binti Darjat (Alm), dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan sebagai saksi dalam tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pembunuhan dan atau penganiyaan yang mengakibatkan meninggal dunia yang dilakukan Terdakwa yang merupakan anak kandung saksi terhadap Korban Diki Jaya;
- Bahwa saksi telah menyembunyikan terkait adanya peristiwa pembunuhan pada hari sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 23.50 Wib di pinggir pantai katapang condong tepatnya di Kp. pantai wisata Rt.004/ 003 Desa Ciepus Kecamatan Palabuhabratu Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembunuhan setelah saksi mencari Terdakwa yang merupakn anak kandung saksi ke pantai setelah sampai di pantai saksi bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Gilang dalam keadaan panik dan saksi melihat ada tumpukan pasir di sekitar lokasi setelah saksi

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanyakan kepada Sdr. Gilang dirinya menyampaikan bahwa itu adalah Sdr. Diki yang di kubur dipasir setelah di bunuh oleh anak saya kemudian karena panik saya menyuruh anak saksi dan temannya Sdr. Gilang untuk memindahkan mayat tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari anak saksi yang menjadi penyebab anak saksi melakukan pembunuhan tersebut karena anak saksi merasa kesal pada Korban yang telah mengambil Hanphone milik anak saya oleh Korban tidak kunjung diganti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mayat tersebut oleh anak saksi di pindahkan kemana karena setelah mayat Korban di angkat dari dalam pasir saksi langsung kembali kedalam warung;
- Bahwa sebelum saksi kembali ke warung saksi melihat Terdakwa bersama Sdr. Glang dan Sdr. Juanda mengangkat mayat Korban;
- Bahwa saksi hanya mengatakan pindahkan saja dari pantai karena saya takut dan panik

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan bantahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan ditangkap karena telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia terhadap Korban Diki Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 Wib di Mess Proyek Bangunan sekitar Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa mengajak saksi Gilang Maulana bin Sandi untuk menjemput Korban Diki Jaya, setelah bertemu dengan Korban kemudian Terdakwa mengajak Korban ke warung milik Terdakwa untuk membicarakan masalah mengenai *handphone* milik Terdakwa yang diambil oleh teman Korban, ketika sampai diwarung milik Terdakwa tersebut sudah ada saksi Juanda alias Wanda bin Usur yang tertidur di warung dan saksi Galuh

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tauhid bin Asbuloh, pada saat itu Terdakwa sempat pergi ke kamarnya untuk mengambil minuman keras jenis Arak Bali;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak saksi Gilang, saksi Galuh dan Korban ke pinggir Pantai Katapang Condong tepatnya di Kampung Pantai Wisata Rt. 004/ 003 Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi untuk meminum minuman keras, ditengah-tengah minum Terdakwa sempat pulang kerumah nya yang berjarak kurang lebih sekitar 25 (dua puluh lima) meter untuk mengambil cemilan Sukro dan membawa 1 (satu) buah pisau yang akan digunakan Terdakwa untuk mengancam Korban terkait masalah *handphone* miliknya, selanjutnya Terdakwa kembali ke tempat minum-minuman keras lalu melanjutkan minum-minum bersama dengan saksi Gilang, saksi Galuh dan Korban, pada saat itu Terdakwa menanyakan masalah mengenai *handphone* miliknya kepada Korban namun pada saat itu Korban sempat berbicara dengan nada tinggi sehingga Terdakwa tersulut emosi dan langsung menusuk Korban dengan menggunakan Pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa posisinya pada saat di pantai Terdakwa dengan Korban berdebat, kata Korban "santai aja nanti juga diganti";
- Bahwa Terdakwa menusuk Korban 2 (dua) kali tusukan ke dada kemudian Korban terlentang dan Terdakwa tusuk lagi ke bagian leher;
- Bahwa Terdakwa ambil cangkuk ke rumah untuk mengubur mayat Korban, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Gilang mengubur mayit tersebut di pantai
- Bahwa pada tanggal 22 September 2024 mayat Korban Terdakwa bawa menggunakan motor bersama Sdr. Gilang dan kita melempar mayat tersebut ke jurang dekat pantai Citepus;
- Bahwa Awalnya Terdakwa hanya mengancam Korban saja karena nada tinggi Korban, Terdakwa emosi dan menusuk Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara menggunakan pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya sebanyak 1 (Satu) kali mengenai bagian leher sebelah kiri Korban kemudian Terdakwa menusuk bagian punggung bagian atas Korban sebanyak 2 (dua) kali sampai Korban terjatuh;
- Bahwa ada melihat hal tersebut saksi Gilang sempat menahan Terdakwa agar melepaskan cekikannya pada Korban namun Terdakwa tetap mencekik leher Korban sampai Korban tidak sadarkan diri atau meninggal dunia, setelah mengetahui Korban sudah tidak bergerak selanjutnya Terdakwa menyeret tubuh Korban sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian kemudian Terdakwa dibantu oleh saksi Gilang menggali Pasir dengan

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Cbd



menggunakan Cangkul yang diambil oleh Terdakwa dari rumahnya, setelah selesai menggali kemudian Terdakwa mengubur Korban di lubang Pasir tersebut;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang saksi Erni binti Darjat (Alm) yang sedang mencari Terdakwa dan menanyakan keberadaan Korban lalu saksi Gilang mengatakan jika Korban telah meninggal dunia dan di kubur didalam gundukan Pasir yang sebelumnya di gali oleh Terdakwa bersama dengan saksi Gilang, mengetahui hal tersebut saksi Erni menjerit dan mengatakan untuk memindahkan mayat Korban dari tempat tersebut, kemudian datang saksi Juanda yang sebelumnya telah diberitahu oleh saksi Galuh jika saya telah menusuk Korban, pada saat itu Terdakwa mengancam saksi Juanda dan saksi Gilang untuk membantunya memindahkan mayat Korban dan karena merasa takut kemudian saksi Juanda dan saksi Gilang akhirnya membantu Terdakwa untuk memindahkan mayat Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan cara menggali kembali gundukan pasir tempat Korban dikubur lalu setelah itu saksi Gilang mempersiapkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna Biru miliknya yang akan digunakan untuk memindahkan mayat Korban dan menunggu di atas jembatan kayu tidak jauh dari tempat Korban dikubur, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Juanda membopong mayat Korban menuju ke arah jalan raya dekat jembatan tempat saksi Gilang menunggu, pada saat itu Terdakwa meminta saksi Gilang yang sedang berada diatas Sepeda Motor untuk membantu membopong mayat Korban, setelah Korban berpindah tangan dari bopongan saksi Juanda kepada saksi Gilang kemudian saksi Juanda melarikan diri dari tempat tersebut, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Gilang menaikkan Korban ke atas Sepeda Motor dan membawa mayat Korban yang diapit diantara saksi dan saksi Gilang dengan menggunakan sarung untuk menahan mayat Korban ke arah Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi yang rencananya mayat Korban akan dibuang di daerah Bayah Banten, namun di tanjakan disekitar Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi Sepeda Motor tersebut tidak bisa naik dan sempat ada Sepeda Motor lain yang melintas melihat kearah mereka, karena merasa takut kemudian saksi Gilang memutar balik Sepeda Motor tersebut dan tepatnya di Kampung Cilengka Rt. 001/005 Desa Pasirbaru Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi Terdakwa bersama saksi Gilang membuang mayat Korban ke semak-semak di pinggir jalan dengan cara melempar mayat Korban yang dipegangi tubuh bagian atas

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Cbd



oleh Terdakwa dan tubuh bagian bawah Korban oleh saksi Gilang, setelah itu saksi dan saksi Gilang segera meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumah;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau berukuran kurang lebih 25 cm dengan gagang berwarna Silver;
- 1 (satu) buah cangkul dengan gagang berwarna cokelat;
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha mio warna biru;
- 1 (satu) buah kaos warna merah;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam cream bertuliskan Kamikaze;
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam;

Menimbang barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa *visum et repertum* jenazah Nomor : R/VER/29/X/2024/Dokpol tanggal 14 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Kapolda Jawa Barat dan ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp.F.M, M.Sc, yang telah melakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

1. Pembusukan mayat: Tahap pembusukan lanjut dimana sebagian besar jaringan lunak tubuh telah terurai, meninggalkan hanya tulang, rambut dan sedikit jaringan lunak yang tersisa;
2. Luka-luka:
 - a. Pada leher depan sisi kiri, tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua koma lima sentimeter di atas tulang selangka, terdapat area kulit yang terbuka, tepi tampak rata, dengan dasar jaringan bawah kulit hingga jaringan otot, berukuran empat koma lima sentimeter kali lima koma lima sentimeter, dikelilingi area yang berwarna kehitaman berukuran delapan koma lima sentimeter kali delapan sentimeter;
 - b. Pada punggung tangan kanan sejajar dengan jari telunjuk, tujuh sentimeter di bawah pergelangan tangan terdapat beberapa luka lecet



gores, dengan ukuran terpanjang satu koma lima sentimeter dan terpendek nol koma tiga sentimeter, meliputi area tiga sentimeter kali dua sentimeter;

- c. Pada punggung tangan kanan tepat pada pangkal jari telunjuk, terdapat tiga luka terbuka, tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan masing-masing membentuk garis sepanjang dua sentimeter, satu koma lima sentimeter dan tiga sentimeter;
 - d. Pada punggung tangan kanan sejajar dengan sela jari tengah dan jari manis, delapan koma lima sentimeter dibawah pergelangan tangan, terdapat beberapa luka terbuka, tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, dengan ukuran terbesar nol koma lima sentimeter dan terkecil nol koma dua sentimeter, meliputi area sebesar dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
 - e. Tepat pada ruas pertama jari manis tangan kanan bagian luar, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang nol koma delapan sentimeter;
 - f. Pada sela ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri, terdapat tiga buah luka terbuka, tepi rata, dasar jaringan otot, bila dirapatkan masing-masing membentuk garis sepanjang satu koma dua sentimeter, satu koma enam sentimeter dan satu koma satu sentimeter;
 - g. Pada punggung ruas pertama jari pertama kaki kanan, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar jaringan tulang ruas jari yang terpapas, berukuran tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter;
 - h. Pada seluruh punggung jari pertama kaki kiri, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar jaringan tulang yang terpapas, berukuran enam sentimeter kali dua koma lima sentimeter;
 - i. Pada seluruh punggung jari kedua kaki kiri, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang yang terpapas, berukuran enam sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
 - j. Pada seluruh punggung jari ketiga kaki kiri, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang yang terpapas, berukuran empat koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
3. Lain-lain:
- a. Seluruh jaringan lunak wajah dan sebagian kepala telah hilang, tersisa kulit kepala dan rambut bagian belakang;

Pemeriksaan Dalam:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kehitaman, otot-otot dada dan perut tersisa berwarna kelabu kehitaman, sekat rongga dada tidak bisa dinilai, dalam kedua rongga dada serta perut berisi belatung;
5. Lidah, kerongkongan, batang tenggorokan, kedua paru, jantung, lambung tidak ditemukan;
6. Hati, limpa, kelenjar liur perut, usus, ginjal berupa masa lunak berwarna kelabu kehitaman dan sulit untuk dinilai;
7. Iga-iga:
 - a. Pada iga ketiga belakang kiri, lima sentimeter dari pangkal iga bagian belakang terdapat patah sempurna secara diagonal sepanjang dua sentimeter;
 - b. Pada iga ketiga belakang kiri, sepuluh koma lima sentimeter dari pangkal iga bagian belakang, tampak patah melesak ke dalam;
 - c. Pada iga keempat belakang kiri, tiga koma lima sentimeter dan pangkal iga bagian belakang terdapat patah secara diagonal sepanjang dua sentimeter;
 - d. Pada iga keempat belakang kiri, sebelas koma lima sentimeter dari pangkal iga bagian belakang, tampak patah melesak ke dalam;
 - e. Pada iga keempat belakang kanan, empat koma lima sentimeter dari pangkal iga bagian belakang tampak goresan patahan sepanjang empat koma empat sentimeter;
 - f. Pada iga kelima belakang kiri, empat koma lima sentimeter dari pangkal iga bagian belakang terdapat patah secara diagonal sepanjang satu koma lima sentimeter;
 - g. Pada iga kelima belakang kiri, delapan belas koma lima sentimeter dari pangkal iga bagian belakang tampak patah sempurna mendatar;
 - h. Pada iga keenam belakang kiri, delapan belas koma lima sentimeter dari pangkal iga bagian belakang tampak patah melesak ke dalam;
 - i. Pada iga ketujuh belakang kiri, delapan belas sentimeter dari pangkal iga bagian belakang tampak patah melesak ke dalam;
 - j. Pada iga kedelapan belakang kiri, delapan belas koma lima sentimeter dari pangkal iga bagian belakang tampak patah melesak ke dalam;
 - k. Pada iga kesembilan belakang kiri, enam sentimeter dan pangkal iga bagian belakang tampak patah sempurna diagonal sepanjang dua koma lima sentimeter;
 - l. Pada iga kesembilan belakang kiri, tujuh belas koma lima sentimeter dari pangkal iga bagian belakang tampak retak;

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Cbd



8. Kepala dan Otak:

- a. Pada tulang pipi kanan, tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan tampak area kehitaman dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;
- b. Pada tulang dahi sisi kanan, satu koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tepat disudut dalam atap bola mata, tampak area kehitaman dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;
- c. Pada tulang ubun ubun sisi kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan, tujuh sentimeter di atas garis tulang dahi, tampak area kecoklatan berukuran lima sentimeter kali tiga koma lima sentimeter;
- d. Pada tulang kepala bagian belakang sisi kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua sentimeter di bawah garis tulang ubun-ubun, tampak area kecoklatan berukuran empat kali satu sentimeter;
- e. Pada gigi seri pertama rahang bawah kiri dan gigi seri pertama dan kedua rahang bawah kanan tampak berwarna kemerahan;

9. Tulang Belakang:

- a. Pada tulang belakang ruas dada pertama pada tonjolan yang menyambung ke iga kiri tampak garis patahan;
- b. Pada tulang belakang ruas dada kedua, pada tonjolan yang menyambung ke iga kiri tampak patah sempurna;
- c. Pada tulang belakang ruas dada kedua, pada tonjolan belakang tampak terpapas satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- d. Pada tulang belakang ruas dada ketiga, pada tonjolan yang menyambung dengan iga kiri tampak patah sebesar satu koma lima sentimeter kali nol koma delapan sentimeter;

10. Hasil pemeriksaan laboratorium histopatologi anatomi dari Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani tertanggal empat belas Oktober tahun dua ribu dua puluh empat :

- a. Kedua sampel yakni otot leher dan kulit leher sudah mengalami pembusukan;
- b. Ditemukan area yang menunjukkan kesan perdarahan pada jaringan kulit dan otot leher;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki, berusia antara dua puluh hingga tiga puluh tahun, yang sebagian jaringan menjadi kerangka serta organ-organ dalam hancur akibat mengalami pembusukan lanjut ini, ditemukan luka terbuka pada leher dan tangan; goresan pada tulang iga ke



empat kanan bagian belakang akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan patah beberapa tulang iga sisi kiri dan tulang belakang, tulang jari-jari kaki yang terpapas; resapan darah pada jaringan otot leher dan dada, area yang berwarna lebih gelap pada tulang tengkorak dan tulang wajah, serta kemerahan pada pangkal beberapa gigi rahang bawah akibat kekerasan tumpul. Perkiraan waktu kematian antara tujuh hingga sepuluh hari sebelum dilakukan pemeriksaan luar jenazah. Sebab mati dapat diakibatkan oleh kekerasan tajam dileher kiri yang kemungkinan dapat memotong pembuluh darah besar leher pada area tersebut hingga menimbulkan perdarahan. Kekerasan tumpul yang terjadi pada punggung/dada yang menimbulkan patah tulang-tulang iga dan tulang belakang juga dapat menyebabkan kematian karena menyebabkan trauma pada paru-paru yang bisa menyebabkan gangguan pernapasan ataupun perdarahan hebat;

Menimbang, bahwa dari persesuaian yang didapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 Wib di Mess proyek bangunan sekitar Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi Gilang Maulana bin Sandi untuk menjemput Korban Diki Jaya, setelah bertemu dengan Korban kemudian Terdakwa mengajak Korban ke warung milik Terdakwa untuk membicarakan masalah mengenai *handphone* milik Terdakwa yang diambil oleh teman Korban, ketika sampai di warung milik Terdakwa tersebut sudah ada saksi Juanda alias Wanda bin Usur yang tertidur di warung dan saksi Galuh Tauhid bin Asbuloh, pada saat itu Terdakwa sempat pergi ke kamarnya untuk mengambil minuman keras jenis Arak Bali, setelah itu Terdakwa mengajak saksi Gilang, saksi Galuh dan Korban ke pinggir Pantai Katapang Condong tepatnya di Kampung Pantai Wisata Rt. 004/ 003 Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi untuk meminum minuman keras, ditengah-tengah minum Terdakwa sempat pulang kerumah nya yang berjarak kurang lebih sekitar 25 (dua puluh lima) meter untuk mengambil cemilan Sukro dan membawa 1 (satu) buah pisau yang akan digunakan Terdakwa untuk mengancam Korban terkait masalah *handphone* miliknya, selanjutnya Terdakwa kembali ke tempat minum-minuman keras lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan minum-minum bersama dengan saksi Gilang, saksi Galuh dan Korban, pada saat itu Terdakwa menanyakan masalah mengenai *handphone* miliknya kepada Korban namun pada saat itu Korban sempat berbicara dengan nada tinggi sehingga Terdakwa tersulut emosi dan langsung menusuk Korban dengan menggunakan Pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya;

- Bahwa posisinya pada saat di pantai Terdakwa dengan Korban berdebat, kata Korban "santai aja nanti juga diganti";
- Bahwa Terdakwa menusuk Korban 2 (dua) kali tusukan ke dada kemudian Korban terlentang dan Terdakwa tusuk lagi ke bagian leher;
- Bahwa Terdakwa ambil cangkul ke rumah untuk mengubur mayat Korban, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Gilang mengubur mayit tersebut di pantai
- Bahwa pada tanggal 22 September 2024 mayat Korban Terdakwa bawa menggunakan motor bersama Sdr. Gilang dan kita melempar mayat tersebut ke jurang dekat pantai Citepus;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya mengancam Korban saja karena nada tinggi Korban Terdakwa emosi dan menusuk Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara menggunakan pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian leher sebelah kiri Korban kemudian Terdakwa menusuk bagian punggung bagian atas Korban sebanyak 2 (dua) kali sampai Korban terjatuh;
- Bahwa ada melihat hal tersebut saksi Gilang sempat menahan Terdakwa agar melepaskan cekikannya pada Korban namun Terdakwa tetap mencekik leher Korban sampai Korban tidak sadarkan diri atau meninggal dunia, setelah mengetahui Korban sudah tidak bergerak selanjutnya Terdakwa menyeret tubuh Korban sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian kemudian Terdakwa dibantu oleh saksi Gilang menggali Pasir dengan menggunakan Cangkul yang diambil oleh Terdakwa dari rumahnya, setelah selesai menggali kemudian Terdakwa mengubur Korban di lubang Pasir tersebut;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang saksi Erni binti Darjat (alm) yang sedang mencari Terdakwa dan menanyakan keberadaan Korban lalu saksi Gilang mengatakan jika Korban telah meninggal dunia dan di kubur didalam gundukan pasir yang sebelumnya di gali oleh Terdakwa bersama dengan saksi Gilang, mengetahui hal tersebut saksi Erni menjerit dan mengatakan untuk memindahkan mayat Korban dari tempat tersebut, kemudian datang saksi Juanda yang sebelumnya telah diberitahu oleh saksi Galuh jika saksi

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menusuk Korban, pada saat itu Terdakwa mengancam saksi Juanda dan saksi Gilang untuk membantunya memindahkan mayat Korban dan karena merasa takut kemudian saksi Juanda dan saksi Gilang akhirnya membantu Terdakwa untuk memindahkan mayat Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan cara menggali kembali gundukan Pasir tempat Korban dikubur lalu setelah itu saksi Gilang mempersiapkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna Biru miliknya yang akan digunakan untuk memindahkan mayat Korban dan menunggu di atas jembatan kayu tidak jauh dari tempat Korban dikubur, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Juanda membopong mayat Korban menuju ke arah jalan raya dekat jembatan tempat saksi Gilang menunggu, pada saat itu Terdakwa meminta saksi Gilang yang sedang berada diatas Sepeda Motor untuk membantu membopong mayat Korban, setelah Korban berpindah tangan dari bopongan saksi Juanda kepada saksi Gilang kemudian saksi Juanda melarikan diri dari tempat tersebut, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Gilang menaikkan Korban ke atas Sepeda Motor dan membawa mayat Korban yang diapit diantara saksi dan saksi Gilang dengan menggunakan sarung untuk menahan mayat Korban ke arah Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi yang rencananya mayat Korban akan dibuang di daerah Bayah Banten, namun di tanjakan disekitar Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi Sepeda Motor tersebut tidak bisa naik dan sempat ada Sepeda Motor lain yang melintas melihat kearah mereka, karena merasa takut kemudian saksi Gilang memutar balik Sepeda Motor tersebut dan tepatnya di Kampung Cilengka Rt. 001/ 005 Desa Pasirbaru Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi Terdakwa bersama saksi Gilang membuang mayat Korban ke semak-semak di pinggir jalan dengan cara melempar mayat Korban yang dipegangi tubuh bagian atas oleh Terdakwa dan tubuh bagian bawah Korban oleh saksi Gilang, setelah itu saya dan saksi Gilang segera meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang dianggap paling relevan dengan berdasar kepada fakta-fakta hukum dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling relevan yang dapat diterapkan pada diri dan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu Pasal 340 KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Dengan Sengaja”;
3. Unsur “Dengan Rencana Terlebih Dahulu”;
4. Unsur “Merampas Nyawa Orang Lain”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Barang Siapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya yang di lakukan serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya bahwa unsur (*bestanddeel*) Barang Siapa ini menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku. dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Nopal alias Opet bin Dodi (alm) adalah seorang laki-laki dewasa yang membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Barang Siapa telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Dengan Sengaja” atau “*opzetilijk*”, undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang maknanya, akan tetapi dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa “Dengan Sengaja” atau “*opzetilijk*” haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat dilihat dalam 2 (dua)

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teori yakni teori kehendak (*wills theorie*), yang menitikberatkan kepada apa yang di kehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*), yang menitikberatkan pada apa yang diketahui/ pengetahuannya;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut diatas dapat ditarik suatu tafsiran bahwa “Dengan Sengaja” atau “*opzetilijk*” diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui bahwa dari perbuatan yang dikehendakinya itu dapat menimbulkan suatu akibat bagi orang lain. Kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batinnya sebelum akibat itu muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku. Namun dengan kesadaran serta pengetahuan yang demikian si pelaku kemudian tidak berusaha mencegah perbuatannya atau mengurungkan niatnya, tetapi sebaliknya si pelaku tetap melakukan perbuatannya;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, keterangan Terdakwa, serta di kaitkan dengan barang bukti serta bukti surat yang telah di ajukan di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum antara lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 Wib di Mess proyek bangunan sekitar Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa mengajak saksi Gilang Maulana bin Sandi untuk menjemput Korban Diki Jaya, setelah bertemu dengan Korban kemudian Terdakwa mengajak Korban ke warung milik Terdakwa untuk membicarakan masalah mengenai *handphone* milik Terdakwa yang diambil oleh teman Korban, ketika sampai diwarung milik Terdakwa tersebut sudah ada saksi Juanda alias Wanda bin Usur yang tertidur di warung dan saksi Galuh Tauhid bin Asbuloh, pada saat itu Terdakwa sempat pergi ke kamarnya untuk mengambil minuman keras jenis Arak Bali, setelah itu Terdakwa mengajak saksi Gilang, saksi Galuh dan Korban ke pinggir Pantai Katapang Condong tepatnya di Kampung Pantai Wisata Rt. 004/ 003 Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi untuk meminum minuman keras, ditengah-tengah minum Terdakwa sempat pulang kerumah nya yang berjarak kurang lebih sekitar 25 (dua puluh lima) meter untuk mengambil cemilan Sukro dan membawa 1 (satu) buah pisau yang akan digunakan Terdakwa untuk mengancam Korban terkait masalah *handphone* miliknya, selanjutnya Terdakwa kembali ke tempat minum-minuman keras lalu melanjutkan minum-minum

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan saksi Gilang, saksi Galuh dan Korban, pada saat itu Terdakwa menanyakan masalah mengenai *handphone* miliknya kepada Korban namun pada saat itu Korban sempat berbicara dengan nada tinggi sehingga Terdakwa tersulut emosi dan langsung menusuk Korban dengan menggunakan pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya, posisinya pada saat di pantai Terdakwa dengan Korban berdebat, kata Korban “santai aja nanti juga diganti”, Terdakwa menusuk Korban 2 (dua) kali tusukan ke dada kemudian Korban terlentang dan Terdakwa tusuk lagi ke bagian leher;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dalam kaitan dengan unsur ini yang terbukti adalah terdapat perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Korban Korban Diki Jaya sehingga Terdakwa memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundangundangan yang di dorong oleh pemenuhan nafsu (motif) sehingga dengan demikian Unsur Dengan Sengaja telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur: “Dengan Rencana Terlebih Dahulu”;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan rencana terlebih dahulu adalah adanya niat yang sejak semula sudah di pertimbangkan dengan tenang, Untuk dapat di terimanya suatu “rencana terlebih dahulu” di perlukan adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana di lakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang, di samping itu pelaku juga harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berfikir;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, keterangan Terdakwa, serta di kaitkan dengan barang bukti serta bukti surat yang telah di ajukan di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum antara lain;

Menimbang bahwa pada saat itu Terdakwa menanyakan masalah mengenai Handphone miliknya kepada Korban namun pada saat itu Korban sempat berbicara dengan nada tinggi sehingga Terdakwa tersulut emosi dan langsung menusuk Korban dengan menggunakan Pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya, posisinya pada saat di pantai Terdakwa dengan Korban berdebat, kata Korban “santai aja nanti juga diganti”, Terdakwa menusuk Korban 2 (dua) kali tusukan ke dada kemudian Korban terlentang dan Terdakwa tusuk lagi ke bagian leher, Terdakwa ambil cangkul ke rumah untuk mengubur mayat Korban, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Gilang mengubur mayit tersebut di Pantai, pada tanggal 22 September 2024 mayat Korban Terdakwa di bawa



menggunakan motor bersama Sdr. Gilang dan kita melempar mayat tersebut ke jurang dekat pantai Citepus, awalnya Terdakwa hanya mengancam Korban saja karena nada tinggi Korban Terdakwa emosi dan menusuk Korban, Terdakwa melakukannya dengan cara menggunakan Pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya sebanyak 1 (Satu) kali mengenai bagian leher sebelah kiri Korban kemudian Terdakwa menusuk bagian punggung bagian atas Korban sebanyak 2 (dua) kali sampai Korban terjatuh, ada melihat hal tersebut saksi Gilang sempat menahan Terdakwa agar melepaskan cekikannya pada Korban namun Terdakwa tetap mencekik leher Korban sampai Korban tidak sadarkan diri atau meninggal dunia, setelah mengetahui Korban sudah tidak bergerak selanjutnya Terdakwa menyeret tubuh Korban sekitar 10 (Sepuluh) meter dari tempat kejadian kemudian Terdakwa dibantu oleh saksi Gilang menggali Pasir dengan menggunakan Cangkul yang diambil oleh Terdakwa dari rumahnya, setelah selesai menggali kemudian Terdakwa mengubur Korban di lubang Pasir tersebut, tidak berapa lama kemudian datang saksi Erni binti Darjat (alm) yang sedang mencari Terdakwa dan menanyakan keberadaan Korban lalu saksi Gilang mengatakan jika Korban telah meninggal dunia dan di kubur didalam gundukan pasir yang sebelumnya di gali oleh Terdakwa bersama dengan saksi Gilang, mengetahui hal tersebut saksi Erni menjerit dan mengatakan untuk memindahkan mayat Korban dari tempat tersebut, kemudian datang saksi Juanda yang sebelumnya telah diberitahu oleh saksi Galuh jika saksi telah menusuk Korban, pada saat itu Terdakwa mengancam saksi Juanda dan saksi Gilang untuk membantunya memindahkan mayat Korban dan karena merasa takut kemudian saksi Juanda dan saksi Gilang akhirnya membantu Terdakwa untuk memindahkan mayat Korban, setelah Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan cara menggali kembali gundukan Pasir tempat Korban dikubur lalu setelah itu saksi Gilang mempersiapkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna Biru miliknya yang akan digunakan untuk memindahkan mayat Korban dan menunggu di atas jembatan kayu tidak jauh dari tempat Korban dikubur, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Juanda membopong mayat Korban menuju ke arah jalan raya dekat jembatan tempat saksi Gilang menunggu, pada saat itu Terdakwa meminta saksi Gilang yang sedang berada diatas Sepeda Motor untuk membantu membopong mayat Korban;

Menimbang, bahwa setelah Korban berpindah tangan dari bopongan saksi Juanda kepada saksi Gilang kemudian saksi Juanda melarikan diri dari tempat tersebut, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Gilang menaikkan Korban ke atas Sepeda Motor dan membawa mayat Korban yang diapit diantara



saksi dan saksi Gilang dengan menggunakan sarung untuk menahan mayat Korban ke arah Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi yang rencananya mayat Korban akan dibuang di daerah Bayah Banten, namun di tanjakan disekitar Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi Sepeda Motor tersebut tidak bisa naik dan sempat ada Sepeda Motor lain yang melintas melihat kearah mereka, karena merasa takut kemudian saksi Gilang memutar balik Sepeda Motor tersebut dan tepatnya di Kampung Cilengka Rt. 001/ 005 Desa Pasirbaru Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi Terdakwa bersama saksi Gilang membuang mayat Korban ke semak-semak di pinggir jalan dengan cara melempar mayat Korban yang dipegangi tubuh bagian atas oleh Terdakwa dan tubuh bagian bawah Korban oleh saksi Gilang, setelah itu saya dan saksi Gilang segera meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Unsur Dengan Rencana Terlebih Dahulu, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur: "Merampas Nyawa Orang Lain";

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum menghilangkan nyawa orang lain, artinya perbuatan tersebut adalah membuat seseorang mati (*doodslag*), Pasal 340 ini merupakan tindak pidana materiil yang berarti harus terjadi matinya orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Menghilangkan Nyawa Orang Lain*" dalam literatur hukum pidana haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat yakni adanya wujud perbuatan, adanya suatu kematian serta adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara wujud perbuatan dengan akibat kematian (hilangnya nyawa orang lain);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, keterangan Terdakwa, serta di kaitkan dengan barang bukti serta bukti surat yang telah di ajukan di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum antara lain:

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban Diki Jaya meninggal dunia berdasarkan *visum et repertum* Jenazah Nomor R/VER/29/X/2024/Dokpol tanggal 14 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Kapolda Jawa Barat dan ditandangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp.F.M, M.Sc, yang telah melakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembusukan mayat: Tahap pembusukan lanjut dimana sebagian besar jaringan lunak tubuh telah terurai, meninggalkan hanya tulang, rambut dan sedikit jaringan lunak yang tersisa;
2. Luka-luka:
 - a. Pada leher depan sisi kiri, tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua koma lima sentimeter di atas tulang selangka, terdapat area kulit yang terbuka, tepi tampak rata, dengan dasar jaringan bawah kulit hingga jaringan otot, berukuran empat koma lima sentimeter kali lima koma lima sentimeter, dikelilingi area yang berwarna kehitaman berukuran delapan koma lima sentimeter kali delapan sentimeter;
 - b. Pada punggung tangan kanan sejajar dengan jari telunjuk, tujuh sentimeter di bawah pergelangan tangan terdapat beberapa luka lecet gores, dengan ukuran terpanjang satu koma lima sentimeter dan terpendek nol koma tiga sentimeter, meliputi area tiga sentimeter kali dua sentimeter;
 - c. Pada punggung tangan kanan tepat pada pangkal jari telunjuk, terdapat tiga luka terbuka, tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan masing-masing membentuk garis sepanjang dua sentimeter, satu koma lima sentimeter dan tiga sentimeter;
 - d. Pada punggung tangan kanan sejajar dengan sela jari tengah dan jari manis, delapan koma lima sentimeter dibawah pergelangan tangan, terdapat beberapa luka terbuka, tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, dengan ukuran terbesar nol koma lima sentimeter dan terkecil nol koma dua sentimeter, meliputi area sebesar dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
 - e. Tepat pada ruas pertama jari manis tangan kanan bagian luar, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang nol koma delapan sentimeter;
 - f. Pada sela ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri, terdapat tiga buah luka terbuka, tepi rata, dasar jaringan otot, bila dirapatkan masing-masing membentuk garis sepanjang satu koma dua sentimeter, satu koma enam sentimeter dan satu koma satu sentimeter;
 - g. Pada punggung ruas pertama jari pertama kaki kanan, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar jaringan tulang ruas jari yang terpapas, berukuran tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter;

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Cbd



- h. Pada seluruh punggung jari pertama kaki kiri, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar jaringan tulang yang terpapas, berukuran enam sentimeter kali dua koma lima sentimeter;
 - i. Pada seluruh punggung jari kedua kaki kiri, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang yang terpapas, berukuran enam sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
 - j. Pada seluruh punggung jari ketiga kaki kiri, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang yang terpapas, berukuran empat koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
3. Lain-lain:
- a. Seluruh jaringan lunak wajah dan sebagian kepala telah hilang, tersisa kulit kepala dan rambut bagian belakang;
- Pemeriksaan Dalam:
4. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kehitaman, otot-otot dada dan perut tersisa berwarna kelabu kehitaman, sekat rongga dada tidak bisa dinilai, dalam kedua rongga dada serta perut berisi belatung;
 5. Lidah, kerongkongan, batang tenggorokan, kedua paru, jantung, lambung tidak ditemukan;
 6. Hati, limpa, kelenjar liur perut, usus, ginjal berupa masa lunak berwarna kelabu kehitaman dan sulit untuk dinilai;
 7. Iga-iga:
 - a. Pada iga ketiga belakang kiri, lima sentimeter dari pangkal iga bagian belakang terdapat patah sempurna secara diagonal sepanjang dua sentimeter;
 - b. Pada iga ketiga belakang kiri, sepuluh koma lima sentimeter dari pangkal iga bagian belakang, tampak patah melesak ke dalam;
 - c. Pada iga keempat belakang kiri, tiga koma lima sentimeter dan pangkal iga bagian belakang terdapat patah secara diagonal sepanjang dua sentimeter;
 - d. Pada iga keempat belakang kiri, sebelas koma lima sentimeter dari pangkal iga bagian belakang, tampak patah melesak ke dalam;
 - e. Pada iga keempat belakang kanan, empat koma lima sentimeter dari pangkal iga bagian belakang tampak goresan patahan sepanjang empat koma empat sentimeter;
 - f. Pada iga kelima belakang kiri, empat koma lima sentimeter dari pangkal iga bagian belakang terdapat patah secara diagonal sepanjang satu koma lima sentimeter;



- g. Pada iga kelima belakang kiri, delapan belas koma lima sentimeter dari pangkal iga bagian belakang tampak patah sempurna mendatar;
 - h. Pada iga keenam belakang kiri, delapan belas koma lima sentimeter dari pangkal iga bagian belakang tampak patah melesak ke dalam;
 - i. Pada iga ketujuh belakang kiri, delapan belas sentimeter dari pangkal iga bagian belakang tampak patah melesak ke dalam;
 - j. Pada iga kedelapan belakang kiri, delapan belas koma lima sentimeter dari pangkal iga bagian belakang tampak patah melesak ke dalam;
 - k. Pada iga kesembilan belakang kiri, enam sentimeter dan pangkal iga bagian belakang tampak patah sempurna diagonal sepanjang dua koma lima sentimeter;
 - l. Pada iga kesembilan belakang kiri, tujuh belas koma lima sentimeter dari pangkal iga bagian belakang tampak retak;
8. Kepala dan Otak:
- a. Pada tulang pipi kanan, tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan tampak area kehitaman dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;
 - b. Pada tulang dahi sisi kanan, satu koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tepat disudut dalam atap bola mata, tampak area kehitaman dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;
 - c. Pada tulang ubun ubun sisi kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan, tujuh sentimeter di atas garis tulang dahi, tampak area kecoklatan berukuran lima sentimeter kali tiga koma lima sentimeter;
 - d. Pada tulang kepala bagian belakang sisi kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua sentimeter di bawah garis tulang ubun-ubun, tampak area kecoklatan berukuran empat kali satu sentimeter;
 - e. Pada gigi seri pertama rahang bawah kiri dan gigi seri pertama dan kedua rahang bawah kanan tampak berwarna kemerahan;
9. Tulang Belakang:
- a. Pada tulang belakang ruas dada pertama pada tonjolan yang menyambung ke iga kiri tampak garis patahan;
 - b. Pada tulang belakang ruas dada kedua, pada tonjolan yang menyambung ke iga kiri tampak patah sempurna;
 - c. Pada tulang belakang ruas dada kedua, pada tonjolan belakang tampak terpapas satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;



d. Pada tulang belakang ruas dada ketiga, pada tonjolan yang menyambung dengan iga kiri tampak patah sebesar satu koma tiga sentimeter kali nol koma delapan sentimeter;

10. Hasil pemeriksaan laboratorium histopatologi anatomi dari Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani tertanggal empat belas Oktober tahun dua ribu dua puluh empat:

- a. Kedua sampel yakni otot leher dan kulit leher sudah mengalami pembusukan;
- b. Ditemukan area yang menunjukkan kesan perdarahan pada jaringan kulit dan otot leher;

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki, berusia antara dua puluh hingga tiga puluh tahun, yang sebagian jaringan menjadi kerangka serta organ-organ dalam hancur akibat mengalami pembusukan lanjut ini, ditemukan luka terbuka pada leher dan tangan; goresan pada tulang iga ke empat kanan bagian belakang akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan patah beberapa tulang iga sisi kiri dan tulang belakang, tulang jari-jari kaki yang terpapas; resapan darah pada jaringan otot leher dan dada, area yang berwarna lebih gelap pada tulang tengkorak dan tulang wajah, serta kemerahan pada pangkal beberapa gigi rahang bawah akibat kekerasan tumpul. Perkiraan waktu kematian antara tujuh hingga sepuluh hari sebelum dilakukan pemeriksaan luar jenazah. Sebab mati dapat diakibatkan oleh kekerasan tajam dileher kiri yang kemungkinan dapat memotong pembuluh darah besar leher pada area tersebut hingga menimbulkan perdarahan. Kekerasan tumpul yang terjadi pada punggung/dada yang menimbulkan patah tulang-tulang iga dan tulang belakang juga dapat menyebabkan kematian karena menyebabkan trauma pada paru-paru yang bisa menyebabkan gangguan pernapasan ataupun perdarahan hebat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Unsur Merampas Nyawa Orang Lain, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Alternatif Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dalam dakwaan Alternatif Kesatu Tersebut dinyatakan Terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 340 KUHP;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau berukuran kurang lebih 25 cm dengan gagang berwarna silver;
- 1 (satu) buah cangkul dengan gagang berwarna coklat;
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kaos warna merah;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam cream bertuliskan Kamikaze;
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru;

Terhadap barang bukti tersebut akan dipertimbangkan statusnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Diki Jaya meninggal dunia
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan, berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nopal alias Opet bin Dodi (Alm) bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nopal alias Opet bin Dodi (Alm) dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau berukuran kurang lebih 25 cm dengan gagang berwarna silver;
 - 1 (satu) buah cangkul dengan gagang berwarna cokelat;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah kaos warna merah;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam cream bertuliskan Kamikaze;
 - 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru;
- Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari **Senin**, tanggal **26 Mei 2025**, oleh kami, **Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yahya Wahyudi, S.H., M.H.**, dan **Alif Yunan Noviari, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **27 Mei 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi **Yahya Wahyudi, S.H., M.H.**, dan **Fadesha Lucia Martini, S.H.,M.H.**, dibantu oleh **Muhammad Indra Lesmana, SH., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh **Fikri Nugraha, S.H.**, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Yahya Wahyudi, S.H.,M.H.

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H.

Ttd

Fadesha Lucia Martini, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Muhammad Indra Lesmana, SH., M.H.